

Лекция 9 (07.10.25)

Наследственное право

Обязательная доля в наследстве для определенного круга лиц указана в статье 1049 ГК. К ним относятся:

- нетрудоспособные дети
- нетрудоспособный супруг
- нетрудоспособные родители
- нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону, если они не менее года до смерти наследодателя находились на иждивении
- нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников, проживали не менее года с наследодателем до смерти

Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которой причиталось каждому из них при наследовании по закону.

Наследование по закону

Наследники призываются в порядке очередности предусмотренной в ГК, если нет наследников предшествующей очереди. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, которые наследуют по праву представления (доля наследника по закону умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну; не путать с **наследственной трансмиссией** - при наследственной трансмиссии наследник умирает позже наследодателя, но не успевает принять наследство).

Право супруга при наследовании - на совместно нажитое имущество супруга имеет право на половину. Это право не умоляет её как наследницу.

Очереди наследования

- Первая очередь: дети, супруг и родители (внуки наследуют по праву представления)
- Вторая очередь: полнородные и неполнородные братья и сестры, дедуши и бабушки (племянники и племянницы наследуют по праву представления)
- Третья очередь: дядя и тётя (по праву представления - двоюродные братья и сестры)
- Четвертая очередь: прадедушки и прабабушки
- Пятая очередь: двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки

- Шестая очередь: двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тёти
- Седьмая очередь: пасынки и падчерицы, отчим и мачеха
- Восьмая очередь: иждивенцы

Чтобы вступить в наследство нужно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства в течении 6 месяцев.

Отказ от наследства

Юридически значимое действие, которое совершается у нотариуса. Отказ в наследствии не может быть изменен.

Семейное право

В семейное право входят

- брачные отношения (вступление, прекращение и признание недействительности)
- личные, неимущественные, имущественные отношения

К личным неимущественным отношениями относятся:

- выбор фамилии
- вопрос воспитания детей

К личным имущественным отношениями относятся:

- отношения связанные с имуществом
- алименты